

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 68 del 15/02/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 38 del 15/02/2022

OGGETTO: Fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata.- Anticipazione alla ditta appaltatrice del 30% dell'importo contrattuale.

CIG: Z6434A2BC1

IMP. 398/21

CAP. 1080 – **COD.** 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 19/12/2021, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di iniziative volte alla sostenibilità urbana ed ambientale, ha inteso avviare il procedimento di creazione di un punto pubblico di erogazione di acqua potabile, anche addizionata ad anidride carbonica, che costituisca una concreta e sostenibile alternativa all'uso di acque minerali in bottiglia;

Rilevato che con propria determinazione n° 507 del 29/12/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, si è proceduto ad affidare la fornitura, l'installazione e la gestione di una struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata (c.d. Casa dell'acqua) alla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837;

Vista la richiesta, per le vie brevi, con la quale la ditta appaltatrice TERMINTER ha chiesto l'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto ai sensi della normativa vigente;

Atteso che l'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi, prevede che: *“Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”*;

Considerato che l'art. 207 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 stabilisce al comma 1 che *“in relazione alle procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i cui bandi o avvisi, con i quali si indice la gara, sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.....e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”*;

Considerato, altresì, che il Decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23/12/2021, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del suddetto termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento dell'anticipazione all'appaltatore;

Vista la fattura n° 1964 del 30/12/2022 emessa dalla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC Protocollo INPS_29350969 con scadenza validità 12/05/2022;

Dato atto che per venire incontro alle esigenze di liquidità dell'impresa è opportuno incrementare fino al 30% l'anticipazione contrattuale;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1) di concedere alla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) P.IVA 01145290837 l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., pari al 30% come previsto al comma 1, art. 207 della L. 77/2020, per € 2.940,00 oltre IVA al 22% e, quindi, per un totale complessivo di € 3.586,80;

2) di stabilire che l'operatore economico "TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo della Mela (ME) decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme da restituire saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso di interesse legale con decorrenza alla data dell'erogazione dell'anticipazione;

3) di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: Z6434A2BC1;

4) di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1080 – Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

f.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

